

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 445/2543	นาง รุปนีย์ เอี่ยมผ่องใส	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์	โจทก์
	นาย มงคล เปาอินทร์	โจทก์
	พันตำรวจโท กวินทร์ เกกะนันท์ กับ พวก	
		จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 295

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถอนการบังคับคดีได้ต่อเมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้วางเงินต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา แต่จำเลยทั้งสองมอบให้ผู้อื่นนำสมุดเงินฝากของบุคคลอื่นมาวางเพื่อประกันการชำระหนี้ พร้อมคำร้องขอของจำเลยทั้งสองที่ขอให้งดการขายทอดตลาดไปยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี กรณีจึงมิใช่เป็นการวางเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ของบทกฎหมายดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่อาจงดการขายทอดตลาดได้

แม้ที่ดินของจำเลยที่ 1 จะอยู่ในย่านธุรกิจติดทางด่วนก็ตาม แต่เนื้อที่ดินมีจำนวนเพียง 72 ตารางวา ไม่น่าจะนำไปดำเนินการเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายอันจะทำให้ที่ดินมีราคาสูงมากได้ ราคาที่ดินดังกล่าวจึงไม่น่าจะสูงกว่าราคาประเมินมากนัก การซื้อขายที่ดินของการเคหะแห่งชาติก็มิได้กระทำในช่วงเดียวกันกับการขายทอดตลาดครั้งนี้ ทั้งมีเงื่อนไขในการชำระเงินไม่เหมือนกัน ไม่น่าจะนำมา

เปรียบเทียบได้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการสมรู้ร่วมกันให้ราคาต่ำหรือไม่สุจริตแต่อย่างใด การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 จึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ
เงิน 938,219.18 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่
23 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม
คำพิพากษา โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่
17288 แขวงทุ่งมหาเมฆ (สาทร) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างเลขที่ 100 ของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์
ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปในราคา
8,500,000 บาท

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 นำบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจำที่
ธนาคารมหานคร จำกัด สาขาศรีราชา ของนางชวรา จิตต์รัตนธรรม ไปแจ้งแก่โจทก์
และเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า จำเลยที่ 1 นำบัญชีเงินฝากดังกล่าวมาวางเป็นการชำระ
หนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยไม่จำเป็นต้องขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 พร้อมกับแจ้งแก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ซื้อทรัพย์สิน
ว่า ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 24 กันยายน 2536 หลังวันขายทอด
ตลาดเพียง 3 วัน แต่เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป โดย
นายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้ประมูลซื้อได้ในราคา 8,500,000 บาท ต่ำกว่าราคาที่แท้
จริง 8,500,000 บาท ถือว่าโจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ประมูลซื้อทรัพย์สิน
กระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยไม่เคยนำเงินฝากของนางชวรา จิตต์รัตนธรรมไป
แจ้งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีและโจทก์ เพื่อวางแผนการชำระหนี้ ทั้งยอดเงินตามหลัก
ประกันที่จำเลยอ้างไม่เพียงพอชำระหนี้ตามคำพิพากษาและค่าฤชาธรรมเนียมจึงไม่มี
เหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาด และจำเลยไม่นำหลักประกันมา
วางศาลตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลจึงสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลย
ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 ขอให้ยกคำร้องของ
จำเลยทั้งสอง

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า ได้เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินด้วยความสุจริตและชอบ
ด้วยกฎหมาย ราคาทรัพย์สินที่ประมูลสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน ขอให้
ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอให้งดการขายทอดตลาดต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีโดยนำสมุดเงินฝากธนาคารมหานคร จำกัด สาขาศรีราชา ของนางชวราจิตต์
รัตนธรรมตามสำเนาสมุดคู่ฝากเอกสารหมาย ร.3 มาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี มี
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
จำเลยที่ 1 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ปัญหาประการแรกว่า เมื่อจำเลยทั้งสองยื่น
คำร้องขอให้งดการขายทอดตลาดดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีจักต้องงดการขาย

ทอดตลาดหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 295 กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้วางเงินต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมแห่งคดี หรือหาประกันมาให้จนเป็นที่พอใจศาล สำหรับจำนวนเงินเช่นว่านี้ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่ากรณีต้องเป็นการวางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้พอชำระหนี้ แล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องถอนการบังคับคดี แต่จำเลยทั้งสองมอบให้ผู้อื่นนำสมุดเงินฝากดังกล่าวของบุคคลอื่นมาวางเพื่อประกันการชำระหนี้พร้อมคำร้องของจำเลยทั้งสองที่ขอให้งดการขายทอดตลาดไปยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี กรณีจึงมิใช่เป็นการวางเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ของบทกฎหมายดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่งดการขายทอดตลาดนั้นชอบแล้ว ปัญหาต่อไปว่า ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ขายไปในราคา 8,500,000 บาท นั้นต่ำไปหรือไม่ เห็นว่า กรณีนี้ได้ความว่ามีการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวมา 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 ผู้แทนโจทก์ขอให้งดการขาย ครั้งที่ 2 มีผู้สู้ราคาสูงสุด 4,450,000 บาท แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีให้งดการขายเนื่องจากราคาต่ำ และครั้งนี้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้ในราคา 8,500,000 บาท นั้น กรณีมิใช่เป็นการขายครั้งแรก ทั้งครั้งที่ 2 เจ้าพนักงานบังคับคดีก็งดขายโดยอ้างว่าราคาต่ำ อันเป็นการแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ใช้ความระมัดระวังดูแลการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินด้วยแล้ว และราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายก็สูงกว่าราคาประเมิน ที่จำเลยทั้งสองนำสืบอ้างว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวมีราคาตามท้องตลาดประมาณ 30,000,000 บาท เนื่องจากอยู่ในทำเลธุรกิจติดทางด่วน และที่ดินของการเคหะแห่งชาติซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวขายให้บุคคลภายนอกในราคาตารางวาละ 272,000 บาท นั้น เห็นว่า แม้ที่ดินของจำเลยที่ 1 จะอยู่ในย่านธุรกิจติดทางด่วนก็ตาม แต่เนื้อที่ดินมีจำนวนไม่มากมีเพียง 72 ตารางวา

จึงไม่น่าจะนำไปดำเนินการเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายอันจะทำให้ที่ดินมี
ราคาสูงมากได้ กรณีจึงไม่น่าที่ที่ดินจะมีราคาสูงกว่าราคาประเมินมากนัก การซื้อขาย
ที่ดินของการเคหะแห่งชาติก็ได้กระทำในช่วงเดียวกันกับการขายทอดตลาดครั้งนี้
อีกทั้งมีเงื่อนไขในการชำระเงินไม่เหมือนกัน จึงไม่อาจนำมาเปรียบเทียบได้ ทั้งตาม
พฤติการณ์ก็ไม่ปรากฏว่ามีการสมรู้ร่วมกันให้ราคาต่ำหรือไม่สุจริตแต่อย่างใด การ
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ในราคาดังกล่าวไม่ต่ำไป ทั้ง
เป็นการขายโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของ
จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ เทวรัชกุล-ผล อนุวัตรนิติการ-พิชิต คำแฝง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>